

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1560/2535

นาย หงษ์ปิง แซ่ไคว่
นาย จรัส ดำรงรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 653, มาตรา 656

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า การโอนสิทธิการเช่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องเมื่อไม่ได้ทำเป็นหนังสือ จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 และเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง กิติการตกลงชำระหนี้ตามสัญญาด้วยทรัพย์สินอื่นแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาท้องตลาด ในขณะที่ส่งมอบขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 656 วรรคสอง จึงเป็นโมฆะกิติ และจำเลยนำสืบนอกคำให้การและนอกประเด็นกิติ ล้วนข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์เลขที่ 178 จากวัดบางเจ้าของกรรมสิทธิ์ ประมาณปี 2514 จำเลยขออาศัยในอาคารดังกล่าว โดยสัญญาว่า เมื่อโจทก์ต้องการอาคารคืนจะออกจากอาคารทันที โจทก์ประสงค์จะให้จำเลยออกจากอาคารดังกล่าวและได้บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกจากอาคารดังกล่าวแล้ว จำเลยเพิกเฉย โจทก์อาจให้ผู้อื่นเช่าอาคารดังกล่าวได้ในราคาเดือนละ 5,000 บาท ขอ

ให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากอาคารดังกล่าว ห้ามมิให้เกี่ยวข้องต่อไปกับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไป

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นผู้เช่าอาคารพิพาทจริง แต่โอนสิทธิการเช่าให้แก่จำเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องการที่โจทก์ชำระค่าเช่าอาคารพิพาทแก่วัดบางระหว่างจำเลยครอบครองอาคารพิพาทก็เป็นการชำระค่าเช่าแทนจำเลยเพื่อหักกลบลบหนี้ค่านุหรีและสินค้ำเบ็ดเตล็ดที่โจทก์ซื้อไปจากจำเลย และค้างชำระจำเลยจำนวน 43,665.25 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพราะโจทก์สละสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้แก่จำเลย อาคารพิพาทอาจให้ผู้อื่นเช่าได้ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 500 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 2อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าการโอนสิทธิการเช่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง เมื่อไม่ได้ทำเป็นหนังสือ จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306และเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสองก็ดี การตกลงชำระหนี้ตามสัญญาด้วยทรัพย์สินอื่นแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาท้องตลาดในขณะส่งมอบขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 656 วรรคสอง จึงเป็นโมฆะก็ดี และจำเลยนำสืบ

นอกคำให้การและนอกประเด็นคดี ล้วนเป็นข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้น
อุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>